



Villa Carlos Paz, 27 de abril de 2023

Al Presidente del C.P.U.A.
de la Ciudad de Villa Carlos Paz
Arq. Marcelo Celoir

Ref.: Expediente Nro. 216769/23

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Usted, a fin de elevar por escrito la postura de ADARSA respecto del Expediente indicado, como se dijo en la plenaria del día 14 de abril del corriente año.

El propietario del lote cuenta municipal 0277910, sobre calle Los Cerros, colindante con el Área Protegida Camiare (AP1), solicita se autorice el ingreso a su propiedad a través de una invasión a la misma.

Motiva su pedido la inaccesibilidad de su lote, por constituir a partir de su frente porque está constituido por un corte vertical en la montaña de aproximadamente 8m de alto, en la totalidad del recorrido y a partir de esa altura, el lote no presenta ningún amesetamiento, sino que continua un a pendiente estimada de 45°. Por lo tanto, necesita un camino o senda para poder ingresar a su propiedad. Para salvar el desnivel, se necesitaría una longitud de alrededor de 60m. Este camino, si bien se ubicaría en otra fracción de terreno que también le pertenece, es parte del Área Protegida Intangible.

En la reunión plenaria del día 14abr23, 3 instituciones y el responsable de Obras Privadas del municipio votaron por permitir la invasión, con algunas condiciones, las que fueron presentadas en la reunión plenaria del 21abr23.

Hubo 3 instituciones que votamos en contra, con diferentes argumentos.

Es por esta situación presentada que desde ADARSA emitimos nuestro Dictamen en disidencia y enumeramos los argumentos que explican nuestra postura

✓ El AP1 es un territorio protegido por la legislación de:

- Legislación municipal:
 - Carta orgánica municipal - artículos 11, 12, 14, 15.
 - Ordenanza Municipal N° 3349/98: mediante ésta en el año 1998 se crea el área protegida (AP1), afectando una superficie de 2193.59 Ha a la conservación de los recursos naturales y culturales de las laderas de montaña de Villa Carlos Paz.
 - La Ordenanza N° 4280/2004, con la Prohibición de modificaciones, fraccionamientos y subdivisiones.
 - La Ordenanza N° 5310/2010: con la delimitación geométrica de la poligonal afectada al AP1, recomendada por CPUA.
 - La Ordenanza N° 6010/2015: de Intangibilidad del Cordón Montañoso, que Zonifica el área protegida y encomienda al CPUA la elaboración del Plan de Manejo; estableciendo también definiciones y usos para las Zonas del AP1.



ADARSA ONG

- La Ordenanza N° 6478/19, aprobación del Plan de Manejo del Área Protegida de Villa Carlos Paz-Primera Etapa.
- Legislación provincial:
 - Ley N° 6964/83 - Áreas Naturales de la Provincia de Córdoba.
 - Ley N° 7343/85 – Principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.
 - Ley N° 8866/91 – Conservación y manejo de Bosques.
 - Ley N° 8751/99 - Manejo del Fuego.
 - Ley N° 9814/10 - Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba. Donde se reconoce al faldeo de las sierras como Categoría I (zona roja) de máxima protección ambiental
 - Ley N° 10208/14 - Política Ambiental de la Provincia de Córdoba.
- Legislación nacional
 - N° 25675/02 - Política Ambiental Nacional.
 - Ley N° 26331/07 - Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental del Bosque Nativo.
- ✓ Permitir esta intromisión sería hacer una excepción a la ordenanza, lo cual está expresamente prohibido en nuestra COM.
- ✓ La zona que se pretende intervenir, es coincidente con una quebrada, por donde ocurre el escurrimiento pluvial de la microcuenca. El camino o senda que pretenden construir, puede hacer las veces de dique de contención a esta escorrentia.
- ✓ *“El piso de la senda deberá construirse con pavimento de estructura abierta que posibilite en drenaje del agua de lluvia”.* Esta oración es parte de lo que solicitarían miembros del CUPA para otorgarle el visto bueno a la invasión. Nosotros decimos: El agua podrá infiltrarse y escurrir sobre el pavimento, pero sólo la que precipite sobre el mismo, la que viene encauzada por la quebrada se encontrará con el talud de la senda que se pretende construir.
- ✓ Según un documento borrador presentado a la plenaria se indica: *“La senda vehicular deberá tener un ancho máximo de tres metros con cincuenta centímetros (3,50 m) y será de uso exclusivo de la familia y sus visitantes”* Estaríamos privatizando una senda dentro de AP1.
- ✓ En otro ítem del documento citado, también se indica, siempre con la intención de otorgar el permiso de invadir AP1, *“El propietario deberá donar a la Municipalidad la totalidad del lote cuenta 0277934 con una superficie de 25.687,57 m2 con el cargo de construir una imagen de la Virgen de Lujan entronizada en dicha fracción. No tienen en cuenta que es zona intangible, que cualquier modificación debe pasar por la MAP (Comisión que tiene a cargo el Manejo del Área Protegida Camiare.*

Dar el permiso, es establecer un antecedente sumamente peligroso para otros casos que se puedan presentar. El cuidado y preservación del faldeo es un bien muy preciado a la ciudadanía de Carlos Paz. El proceso de formación y consolidación del AP1 ha costado un largo, constante y decidido trabajo de parte de vecinos, con apoyo de los diferentes gobiernos municipales. Lo que derivó en la sanción de ordenanzas protectoras. Además, el Plan de Manejo del Área se elaboró mediante un proceso participativo llevado adelante por el CUPA.



ADARSA ONG

- ✓ El Sr. Funes, de no obtener este permiso, puede (puede?) excavar el frente de su lote y a partir de allí construir.

Es altamente probable que la excavación sobre el frente del lote, pueda ocasionar desprendimiento de rocas, con el consabido peligro para los vecinos de la zona. Se debe tener en cuenta que estas laderas pertenecen a una formación de rocas metamórficas.

Estas rocas fueron sometidas a procesos de fragmentación y craquelado durante el levantamiento del cordón de la Sierra Chica generando en ellas una fragilidad intrínseca relacionada a la dinámica de la de falla que dio origen al Valle de Punilla. Esto está secundado por elementos como un alta pendiente, (principalmente en la ubicación del lote en cuestión). Esto da inestabilidad mecánica a macizo rocoso ante la acción del agua de lluvia. Siendo la vegetación un elemento fundamental en la protección del suelo ante la erosión y retardar el proceso de concentración del agua de los aguaceros, a la salida de la microcuenca.

Desde ADARSA, creemos que la solución a la no intervención del AP1 y para continuar preservando nuestros recursos naturales es la expropiación del lote cuenta municipal 0277910.

Proponemos que el costo del mismo, sea cubierto por los fondos de Contribución para expropiaciones que cada contribuyente aporta a través de la Tasa de Servicio a la Propiedad para tal fin.

Una vez efectuada la expropiación, se incorporará dicho lote al Área Protegida Intangible

Adicionalmente, desde ADARSA solicitamos que se revise el borde de AP1 en búsqueda de casos similares al que hoy nos convoca. Estudiarlos y de ser necesario proceder de igual manera.

Lic.Laura Colladon.

Tesorera de ADARSA